

1502795-32.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Roubo

Magistrado: Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... quando então negou a prática do roubo e apresentou versão diversa (fls. 89/90), restando certo, contudo, que ele foi o autor do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, todavia, na sua modalidade tentada, já que somente não se consumou em razão da reação do ofendido em tomar a arma de fogo e chegar a efetuar um disparo contra ele, lesionando-o fisicamente e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502795-32.2021.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502795-32.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON WILLIAM FONTANINI BANDEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vanessa Aparecida Pereira Barbosa

Vistos.

JEFERSON WILLIAN FONTANINI BANDEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Tibiriçá, nº 441, Centro, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, mediante emprego de grave ameaça exercida com a utilização de arma de fogo, tentou subtrair para si coisas alheias móveis, consistentes em diversas joias pertencentes à empresa vítima Cia. Das Alianças (Vamy Comércio de Joias e Alianças EIRELI), inclusive, 1 (uma) aliança de prata avaliada em R\$ 300,00 (trezentos reais - fls. 83), cujo crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo o apurado, o acusado, intencionado em praticar um roubo, munuiu-se de uma pistola da marca Taurus calibre .40, nº SDU34736, pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo e que era produto de roubo anterior (fls. 81/82), obtendo a sua posse de maneira desconhecida, porém escusa. Na posse da citada arma de fogo, Jeferson se dirigiu até a empresa vítima Cia. das Alianças e ingressou no estabelecimento se passando por pretenso cliente, ocasião em que perguntou para uma funcionária (fls. 04) se havia alguém no local que poderia avaliar uma peça de joia. Incontinenti, a funcionária chamou o proprietário do estabelecimento (fls.

6), que por sua vez atendeu Jeferson e este lhe perguntou se poderia avaliar uma peça para verificar se se tratava de "ouro". De repente, o acusado sacou a arma de fogo que trazia consigo o anunciou o assalto mediante grave ameaça, apontando-a para o ofendido, engatilhando-a e chegando a dizer para ele "você quer morrer?". Em seguida, Jeferson jogou uma bolsa que trazia consigo sobre o balcão e ordenou para que o ofendido colocasse as peças do mostruário no seu interior. Como o ofendido estava nervoso e não conseguia colocar as peças do mostruário na bolsa, o denunciado acabou por colocar a arma de fogo sobre o balcão a fim de ele mesmo colocar as joias na bolsa. Nesse momento, o ofendido se aproveitou da distração de Jeferson e pegou a arma de fogo que estava sobre o balcão, acabando por efetuar um disparo que não atingiu nenhum dos presentes. Imediatamente, o acusado correu para o interior da loja e subiu a escada, sentido oficina, onde estavam outros funcionários do estabelecimento. O ofendido escutou gritos e alguns funcionários disseram que o denunciado ainda estava armado, momento em que, ao se deparar novamente com Jeferson, este disse que iria matá-lo e colocou a mão na cintura como se tivesse outra arma, momento em que o ofendido efetuou novo disparo, que atingiu uma das pernas do imputado. Com o ocorrido, guardas civis municipais chegaram ao estabelecimento vítima e apreenderam a arma de fogo, que se verificou pertencente à Polícia Militar do Estado de São Paulo e que era produto de crime, assim como prenderam o réu em flagrante delito, sendo encontrada na bolsa do acusado uma aliança pertencente à loja vítima e que o imputado já havia se apossado para subtraí-la. Considerando que Jeferson se encontrava ferido, ele foi levado para atendimento médico e posteriormente interrogando, quando então negou a prática do roubo e apresentou versão diversa (fls. 89/90), restando certo, contudo, que ele foi o autor do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, todavia, na sua modalidade tentada, já que somente não se consumou em razão da reação do ofendido em tomar a arma de fogo e chegar a efetuar um disparo contra ele, lesionando-o fisicamente e impedindo que deixasse o local com os bens que pretendia subtrair. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva (fls. 70/71).

A denúncia foi recebida em 14 de janeiro de 2022 (fls. 100).

O réu foi citado (fls. 106) e apresentou resposta à acusação (fls. 107/108). Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 109).

Durante a instrução nestes autos, foram inquiridas a vítima, três testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa, sendo o réu interrogado (fls. 145/146).

A representante do Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a procedência do pedido. Materialidade e autoria comprovadas pelas provas constantes dos autos. O acusado, ouvido em juízo, admitiu o delito, afirmando que estava sendo ameaçado por um agiota e necessitando de dinheiro. A confissão acabou sendo ratificada pelas declarações das testemunhas ouvidas. As ameaças praticadas pelo acusado foram verbais e também pela arma de fogo e foram comprovados pela prova oral. Evidente a potencialidade lesiva da arma, pois houve disparo. No tocante a dosimetria, requereu aplicação da pena-base acima do mínimo legal em razão dos antecedentes do acusado e circunstâncias do delito. Presente a agravante da reincidência, devendo ser compensada com a atenuante da confissão. Presente, também, majorante do uso da arma de fogo e da causa de diminuição da tentativa, devendo ser fixado regime fechado desde o início, sem a concessão de qualquer benefício. Por fim, ainda que o acusado estivesse sendo ameaçado, esta justificativa não elide sua conduta.

A defesa, por sua vez, em memoriais de fls. 157/163, requereu na dosimetria que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como que a situação de ameaça a que o acusado estava submetido seja considerada em seu benefício; que a agravante da reincidência seja compensada com a confissão; seja fixado regime semiaberto; seja concedido ao acusado os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 01/08, pelo B.O. de fls. 09/14, pelo Auto de Exibição/Apreensão/Entrega de fls. 17/18, pelo Auto de Exibição e Apreensão da arma de fogo de fls. 19/20, pelo Auto de Avaliação de fls. 83, Laudo Pericial de fls. 147/150, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria do delito é incontroversa.

A vítima Andrey Mendonça de Souza disse estava trabalhando quando o acusado entrou na loja, pediu para a funcionária lhe chamar, pois queria que fosse avaliada uma peça para ele. Ele, então, sacou uma arma e apontou. De início, achou que estava brincando, mas ele engatilhou a arma e perguntou se queria morrer. Ele colocou uma bolsa sobre o balcão e falou para colocar as peças de jóia dentro. Ele, então, colocou a arma no balcão e então o declarante conseguiu pega-la. Acabou efetuando dois disparos com tal arma e chamou a polícia. Ele dizia que estava desesperado, que estava devendo dinheiro e que havia pessoas querendo matá-lo. Ele estava nervoso, mas a ação foi rápida, não viu se ele estava abalado psicologicamente. Ele entrou na loja e pediu para falar com Diego, mas como não havia Diego, o declarante foi atendê-lo. Ele pediu para que fosse avaliada uma peça. Ele colocou a mão atrás do corpo, o declarante achou que ia tirar a peça, mas pegou a arma. No local havia mais 8 pessoas. Ele ameaçou a todos. Ele falou que estava desesperado e devendo dinheiro. Ele disse isso após não ter conseguido consumir o roubo. Ele depositou a arma no balcão porque estava com pressa, puxando as coisas que ele queria levar para coloca-las dentro da bolsa. Quando o declarante viu que ele deixou a arma, em segundos, tomou a arma em mãos e efetuou os disparos. Foi a primeira vez que pegou em uma arma e atirou. A arma estava engatilhada; fora o acusado quem a ele engatilhou assim que tirou-a das vestes e a mostrou. A funcionária que estava consigo também foi ameaçada. Acredita que ele chamou por um nome aleatório, Diego, mas não chegou apurar quem seria.

A testemunha de acusação, Jonas Soares de Lima, guarda municipal, disse que estava próximo ao local quando ouviu um estampido. As pessoas apontaram a loja e então ouviu outro estampido. Chamou o apoio. Entraram no local, fazendo contato com o proprietário e duas funcionárias. Viu a arma no local e o proprietário disse que o acusado estava no segundo andar. Lá viram que ele estava em luta corporal com outros dois indivíduos e com a perna machucada. Ele estava nervoso e dizia que estava devendo dinheiro. Ele foi levado para o hospital. Com ele foi encontrada uma chave de moto e foi até o local onde ele disse que a moto estava. Ele estava nervoso, querendo fugir, mas não resistiu à prisão e foi algemado. Não sabe como estava o estado psicológico dele.

A testemunha Tiago Regio de Souza Valdo, guarda civil municipal, afirmou que estava em patrulhamento pelo calçadão quando foi solicitado em apoio a uma ocorrência na esquina da Rua Tibiriçá. Deslocaram-se até o local e alguns populares começaram a correr informando que estava havendo um tiroteio. Chegando no estabelecimento, Jonas estava no local. Fizeram incursão dentro da loja. Encontraram um rapaz que se identificou como proprietário e viram a arma no balcão. O proprietário disse que conseguiu pegar a arma do roubador. O réu correu para o andar de cima. Duas pessoas conseguiram impedi-lo de fugir. Ele recebeu um disparo de arma de fogo na perna, acredita que ele próprio não percebeu o que tinha acontecido. Levaram o acusado para emergência do HC e foram para a CPJ com a arma e o projétil deflagrado. Na CPJ, o irmão do acusado disse que Jeferson estava sendo ameaçado por um agiota. O irmão tinha emprestado a conta para laranja e o dinheiro sumiu. O agiota havia dado até mais ou menos o horário do crime para o acusado pagar o que devia.

A testemunha Marcela Severino de Paula Reis, funcionária da loja, estava com outra colega no estabelecimento, quando o acusado chegou perguntando sobre Diego. Chamou o patrão e ele disse que o cliente queria avaliar uma jóia. Ele então sacou a arma. Estava agressivo, mostrou a arma, anunciou o assalto e jogou uma bolsa sobre o balcão para roubar as joias. Ele mandou a depoente e a outra funcionária irem para dentro. Ele ameaçava que iria mata-los, foi agressivo.

A testemunha de defesa Rute Cristina Macedo de Lima, esposa do acusado, ouvida como informante do juízo, disse que Jeferson estava devendo dinheiro para um agiota que o ameaçava há 10 dias. O agiota ameaçou toda a família de morte, inclusive a última

ameaça foi contra o irmão do imputado, no próprio dia do assalto, 20 minutos antes. Naqueles dias, ele chorava bastante, a família tentou vender a casa para ajuda-lo. Toda família foi envolvida. Confirma que Jeferson lhe mostrou as mensagens constantes de fls. 136/138, mensagens do agiota. Reconhece a conversa do réu com a mãe dele a fls. 139/140. Quanto aos áudios, são entre Jeferson e a mãe dele, conversaram sobre as ameaças do agiota. Jeferson estava sendo ameaçado e não procurou a polícia por medo do rapaz, mas não sabe se ele é bandido.

O réu, interrogado, disse que tem 33 anos, estudou até terceiro colegial, trabalhava como entregador do Ifood. Casado com Rute, tem filha de seis anos. Tem antecedentes por roubos, pois se envolveu com drogas. Depois que saiu do sistema carcerário, em 2015, nunca mais se envolveu com crime. Confirma os fatos, estava desesperado em razão das ameaças do agiota. Pegou a moto e saiu sem rumo, parou no centro da cidade e entrou na loja, sacando a arma. O gerente pegou a arma e lhe atirou. Pegou a arma emprestada com um amigo da família. Estava sendo ameaçado e não denunciou o ameaçador porque é pessoa com dinheiro e perigosa, com várias pessoas que trabalham para ele. Primeiro roubo em 2007 e segundo roubo em 2012, de lá para cá não se envolveu com criminalidade. Pegou dinheiro com agiota pois abriu uma loja de celular. Foi pagando parcelado, mas o agiota ficou longe por um tempo, voltando em 2021. Ele passou a cobra-lo, novamente e, como não tinha dinheiro para paga-lo, passou a ameaça-lo. O agiota discutiu com seu irmão e passou a ameaça-lo também. Confessa o delito.

Pois bem. Verifica-se que as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação do acusado, contando com sua confissão espontânea.

O réu confessou o delito, mas pretendeu justificar seus atos por estar sendo ameaçado por terceira pessoa a quem devia dinheiro.

A vítima, por sua vez, narrou que o acusado entrou na loja sob pretexto de avaliar uma peça, porém, em dado momento, sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, ameaçando de morte os presentes. Ao tentar colocar as joias dentro de uma bolsa que trazia, apoiou a arma de fogo sobre o balcão, momento em que conseguiu pega-la, fazendo com que o acusado cessasse a subtração e tentasse fuga para o interior da loja.

As declarações da vítima estão em total coerência com os demais elementos de prova trazidos aos autos e corroboram a confissão do réu.

Importante destacar que, em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima, é de fundamental importância e extrema valia quando descreve com firmeza o *modus operandi*. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, cumpre aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para, levianamente, acusar um inocente.

Some-se a isso, o depoimento da testemunha presencial Marcela, funcionária da loja. Esta relatou que o acusado foi agressivo e os ameaçou de morte, fazendo uso da arma de fogo.

Já os guardas municipais contaram que chegaram no local quando a vítima já tinha reagido ao assalto e impedido a subtração. O réu estava no andar superior, detido por alguns funcionários, e mostrava-se muito nervoso.

O emprego da violência e grave ameaça estão suficientemente comprovados, pois vítima e testemunha presencial contaram que permaneceram sob a mira do revólver e foram ameaçados de morte pelo assaltante.

O réu também confirmou que estava munido de arma de fogo, não restando dúvidas quanto à tipificação do delito e o dolo do agente.

Quanto a causa de aumento de pena, não há dúvidas de que o crime foi praticado mediante uso de arma de fogo, pelas declarações da vítima, testemunha presencial e confissão do réu.

Ademais, a arma de fogo foi apreendida e periciada, ficando devidamente atestada a sua eficácia (laudo pericial de fls. 147/150).

Portanto, restou suficientemente provado, que nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, o réu infringiu o artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Não há qualquer causa excludente de antijuridicidade em favor do réu.

Não se pode conceber de estado de necessidade no caso em tela. É certo que o réu alegou, e trouxe testemunhas para confirmar tal fato, que estava devendo dinheiro a um agiota e por isso estava sendo ameaçado.

Contudo, tal situação não configura-se o estado de necessidade, que se caracteriza quando o agente pratica fato típico a fim de proteger bem jurídico próprio ou alheio, que esteja em perigo atual ou iminente, desde que a este não tenha dado causa.

O endividamento do réu perante pessoa pretensamente perigosa, em suas palavras "bandido", se deu por sua vontade.

Por outro lado, a alegação de dificuldade financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar o estado de necessidade, pois o réu tinha condições de se valer de outros meios lícitos para conseguir o dinheiro necessário para fazer jus à obrigação assumida.

Ademais, poderia ter denunciado quem o ameaçava, e à sua família, à polícia.

Deste modo, não vislumbro caracterizada tal excludente.

Por fim, incide neste caso a causa de diminuição de pena pela tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal), que deve ocorrer em 1/3. Embora o réu tenha sido surpreendido ainda no interior da loja, é certo que já tinha percorrido substancialmente o iter criminoso. Ou seja, ingressou na loja, simulou ser cliente, sacou da arma e ameaçou a vítima, e quando estava a subtrair os bens foi impedido pela reação da vítima. A esta altura, já tinha avançado consideravelmente no percurso do crime, justificando a diminuição da pena no mínimo legal de 1/3.

E sendo assim, a condenação é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu possui uma condenação antiga por roubo, já depurada (fls. 56/57 – processo 0058027-69.2007.8.26.0506). A outra condenação, característica de reincidência, será considerada apenas na segunda fase. As demais circunstâncias são normais à espécie deste crime e já estão sendo sopesadas pelas próprias majorantes incidentes. Não houve prejuízo material. Fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente específico (Processo 0000647-15.2012.8.26.0506 – fls. 56) portanto, presente a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, prevista no artigo 65, inciso III, "d", do CP.

Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, compenso-as.

Na terceira fase da dosimetria, concorre a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal). Assim, aumento a pena em 2/3 fixando-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, ante a tentativa delitiva, reduzo a pena em 1/3, nos termos da fundamentação supra, resultando na pena definitiva de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de reprimenda fixada, bem como a reincidência, fixo-lhe o regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

Dispositivo.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu JEFFERSON WILLIAN FONTANINI BANDEIRA, qualificado nos autos, à pena de 4 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-multa, cada qual equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em conta a situação econômica do réu, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Mantenho o acusado preso por considerar o risco concreto de reiteração delitiva, em detrimento da ordem pública (artigo 312 do CPP), o que se evidencia pelo modo de agir (emprego de violência com arma de fogo), provado o perigo que sua liberdade causa à sociedade, além dos outros fundamentos expressos na decisão acerca da prisão preventiva, que ainda se encontram presentes, especialmente a reincidência. Expeça-se mandado de recomendação em desfavor do réu na prisão em que se encontra, bem como guias de execução provisória, nos termos da Resolução n. 113 do Conselho

Nacional de Justiça, procedendo-se, imediatamente, ao cálculo de pena, para verificação da possibilidade de progressão de regime.

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo; 4) Extraia-se as guias de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação. Expeçam-se as comunicações necessárias.

Condeno o réu, ainda, às custas e despesas processuais, na forma da Lei, a quem defiro os beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos prevista no artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, pois não houve prejuízo material.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA